

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1179/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายสมคิด หุ่นลำภู	จำเลย
	นายสมคิด หุ่นลำภู จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 70,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคสอง จำคุก 2 ปี ชลฯจำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมี
คำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 56,54,52)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 50,000 บาท
(อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 70,000 บาทเป็นเงินสด
โดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตรีราคาประกัน 70,000 บาทเป็นเงินสด
โดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>